

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/490

הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – נישואין אזרחיים בשטח שגרירות
בישראל), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1. בחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג–1953¹, בסעיף 1,
בסופו יבוא "לעניין זה, "בישראל" – למעט שטח שגרירות מדינה זרה".

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה להגדיר שטח שגרירות זרה כשטח שאינו נכלל בשטח ישראל, בכל הקשור לדיני
נישואין וגירושין המצויים בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים. מטרת הצעה זו היא לאפשר לאזרחי
המדינה, שאינם יכולים להינשא ברבנות בדרך המסורתית מסיבות שונות, להירשם לנישואין אזרחיים
במתחם שגרירות זרה בישראל. הצעה זו צפויה להיטיב במישור הכלכלי עם זוגות הבוחרים שלא להינשא
על פי דין תורה ועם זוגות פסולי חיתון, אשר מנועים מלהינשא בישראל על פי דין תורה. זוגות אלה לא
יצטרכו לטוס אל מחוץ לגבולות המדינה כדי להתחתן, ויוכלו להינשא בישראל, בלי להיות נתונים
לסמכות השיפוט של בתי הדין הרבניים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל
(פ/24/768) וחבר הכנסת יבגני סובה (פ/24/2609) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת
יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/488).

הצעת החוק זהה לפ/24/2609 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ג, עמ' 165.